ରିପୋର୍ଟଯୋଗ୍ୟ

ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଭାରତ

ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ୍ ଅଧିକାରିତା

ସିଭିଲ୍ ଅପିଲ୍ ନଂ – ୨୨୦/୨୦୨୩

(ଏସ୍.ଏଲ୍.ପି. (ସିଭିଲ୍) ନଂ. ୧୬୮୩୫/୨୦୧୯

ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ୍------------------ଆବେଦନକାରୀ

ବନାମ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଗେର--------------------ଉତ୍ତରଦାତା

<u>ରାୟ</u>

<u>ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଏମ୍.ଆର. ସାହ</u>

୧. ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ (ସିଭିଲ୍) ନଂ. ୨୪୭୭/୨୦୦୯ ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ତା୨.୦୪.୨୦୧୯ ରିଖ ର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏଥିର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଜମିର ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ କରାଯାଇଥିବା ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାବି କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆବେଦନକାରୀ – ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପିଲ୍ କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

୨. ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଏହି ଆବେଦନ, ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଏ :

୨.୧ – ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରାକାର ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର (ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିକାଶ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ଅଧିନରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା । (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଏହାକୁ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ) । ଏହାପରେ ୦୪.୦୯.୧୯୮୧ ତାରିଖର ଆଦେଶ ଏବଂ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା-

୧୧ ର ଉପଧାରା (୧) ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା କେତେକ ଜମି ଉପରେ, ଯାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଧାରା -୧୦ର ଉପଧାରା (୧) ଅନୁଯାୟୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲ ଫିଲ୍ଡ଼ ଲିମିଟେଡ଼ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହିକି ୧୫.୧୨.୧୯୮୮ ତାରିଖର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ତିଆର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜମି ଏବଂ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା-୧୧, ଉପଧାରା (୧) ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ, ୧୬.୦୫.୧୯୮୭ ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉକ୍ତ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏପରି ଭାବେ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ଜମି ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦକୁ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ଷତି ପୂରଣ ବାବଦକୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାତା ୧୫.୦୩.୧୯୮୪ ତାରିଖରେ ଡ଼ିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେହି ସମାନ ଡ଼ିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦାବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା ୧୮ (କ) ଦୃଢ ଭାବେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବଳରେ ଜମି ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାହାପରେ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା

୧୮ (କ) ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାୟ କରା ଯାଉଥିବା ରୟାଲଟି ବ୍ୟତୀତ ଅଧିଗୃହିତ/ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର **କୌଣସି** କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର ନୁହଁନ୍ତି। ଆକ୍ଷେପିତ ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା ୨ (ଘ) ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ହରାଇବା କାରଣରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର । ଏହାପରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ରିଟ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଏହି ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

୨.୨- ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଆଦେଶ ରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଆବେଦନକାରୀ – ମୂଳ ରିଟ୍ ଆବେଦନକାରୀ – ମହାନଦୀ କୋଲ୍‌ଫିଲ୍‌ଡ଼ସ ଲିମିଟେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅପିଲକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

୩- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ କେ. ଏମ୍. ନଟରାଜ ଆମ୍ଭକୁ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା ୪ ରୁ ଧାରା – ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଓ ରୂପରେଖ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଯେ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୭ ର ଧାରା – ୪ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ **କୌଣସି** ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିରୁ କୋଇଲା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋଇଲା ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ, ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଯେ **କୌଣସି** ଜମି କିମ୍ବା ସେହି ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଏହା ଉପରେ ବିଚାରର କରିବା ପରେ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଉପରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହାପରେ ଘୋଷଣାନାମା ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ ରେ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୯ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲେ, ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୦

ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବାଧାବିନା ଜମି ବା ଜମି ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଧାରା ୧୦ କୁ ଅଣଦେଖା/ଉପେକ୍ଷା କରି ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଖିତ ଆଦେଶ ଦେଇ ଜମିକୁ ବା ଜମି ଉପରେ ଥିବା ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଧିକାରକୁ ଧାରା ୧୦ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରିଦିନ ଠାରୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ । ଏହା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଥରେ ଜମି ବା ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ ବା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ହେଉ (ଧାରା ୧୧ ଅନୁସାରେ) ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧାମୁକ୍ତ ଅଟେ । ୧୯୫୭ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୮ (କ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରୟାଲଟି ବ୍ୟତୀତ ଜମିର ପ୍ରିମିୟମ ପରିମାଣ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଡ଼ା ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋୈଣସି ରୂପେ ହକଦାର ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ କରି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବୀସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ୍ ଅଟେ ।

୪ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ହାଜର କରାଇବା ଓକିଲ/ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦୃଢ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୫୭ ମସିହା ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୧ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ/ଅପିଲ୍‌କାରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ଏଥିରେ କୋଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ କରି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଜମି ଉପରେ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରିମିୟମ/କ୍ଷତିପୂରଣ/ ଭଡ଼ା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ।

୪ (୧) ଆହୁରି ମଧ ଦାଖଲ କରାଯାଛି ଯେ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଥିବା ୧୯୫୭ ମସିହା ଅଧିନିୟମର ଆଇନ୍ ଧାରା ୧୮ (କ) ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷତିପୁରଣ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଧିକାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଆହୁରି ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଯେ ବିବାଦୀୟ ଜମି ମାନଙ୍କରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ/କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ରୟାଲଟି ଅଟେ । ସେ ଆମ୍ଭର ୧୯୫୭ ମସିହା ଅଧିନିୟମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା କାରଣ ମାନର ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

୪ (୨) ଉପରୋକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନାପୂର୍ବକ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ୧୯୫୭ ମସିହା ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୨(ଘ) କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ୧୯୫୭ ମସିହା ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୮ (କ) ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ରୟାଲ୍ଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷତି ପୂରଣ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଉଚିତ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଖାରଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

୫- ଆମ୍ଭେ ଅପିଲ୍କାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଆଡ଼ିସ୍ନାଲ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ, (ଏ.ଏସ୍.ଜି) ଙ୍କୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଣିଲୁ । ଧାରା ୪ ଠାରୁ ୧୦ ଅନୁସାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଧାରା ୯ ଅଧିନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ ଜମି/ଜମ ଉପରେ ୍ଧିକାର, ମାଲିକାନାସତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଯାହା ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟମୁକ୍ତ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ । ଧାରା ୧୦ କୁ ଅଣଦେଖା/ଉପେକ୍ଷା କରି ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଚିତ୍ ମନେ କରୁଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଖିତ ଆଦେଶ ଦେଇ ଜମି ବା ଜମି ଉପରେ ଥିବା ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଧିକାରକୁ ଧାରା ୧୦ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି ଦିନ ଠାରୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ପାରିବ ।

ଧାରା ୧୧ ର ଉପଧାରା (୬) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯେ କୌଣସି ଖଣିଜ ଲିଜ୍ (ମାଇନିଂ ଲିଜ୍) ଅଧିନସ୍ଥ ଅଧିକାରମାନ

ଉପଧାରା (୧) ବଳରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦିନରୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଟ୍ଟାଧାରୀ (ଲେସି) ଭାବରେ ଧରି ନିଆଯିବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ମିନେରାଲ କନସେସନ୍ ରୁଲ୍‌ସ୍ ଅଧିନରେ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହାର ଅବଧି ହେଉଛ ସମଗ୍ର ଅବଧି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଲିଜ୍ କିମ୍ୱା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେହି ନ୍ୟସ୍ତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ । ସୂଚିତ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ଦ ହେବ । ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଧିନରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରା-୧୩ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଧାରା-୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାକୁ ବାଧ ହେବେ । "ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି" ଙ୍କୁ ଧାରା - ୨ (ଘ) ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ମୂଳ ମାଲିକ ଭାବରେ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଅଧିନିୟମ ଧାରା- ୧୧ ଏବଂ ଉପଧାରା - ୨ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ସପକ୍ଷରେ ଧାରା – ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରୀ କରାଯାଇଛି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହୀବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କ୍ଷତି ପୂରଣ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ।

୫.୧ – ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଦେଶ ଧାରା – ୧୧ ଅନୁଯାୟୀ ରୟାଲଟି ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ

ଦାୟି ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀର କୌଣସି ସଜ୍ଞା ନାହିଁ । ଲିଜଧାରୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଲିଜଧାରୀ ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ/ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରୟାଲଟି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଉଣାକୁ ରୟାଲଟି କୁହାଯାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ୧୯୭୧ ଧାରା ୫୪ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୧୮ (କ) କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଭାବେ ପଠନ କରାଯାଏ :-

> ୧୯୭୧ ଧାରା ୫୪ – କୋଇଲା ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ (ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ) ଧାରା ୧୯୫୭ (ଧାରା – ୨୦,୧୯୫୭) ଏହାପରେ ଏହାକୁ କୋଇଲା ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ) ଥିବା ଅଣରୁଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି । ଧାରା – ୧୩ ରୁ ଉପଧାରା ୫ ଅଧିନରେ ଥିବା କ୍ଲଜ (କ) ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ବାରମ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରୟାଲଟି ବାବଦକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ । ଏହି ସବୁ ଦେୟକୁ ବାଧତାମୂଳକ କରିବାକୁ କୋଲ ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

୬- ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ/ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ରୟାଲଟି ପରିମାଣରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଟ ଜମି ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେବାକୁ ବାଧ । ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାବାକୁ ହକଦାର ଥିବାରୁ ଜମି ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଟ ଜମି ଭଡ଼ା ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ/କ୍ଷତି ସହିତ ରୟାଲଟିର ପରିମାଣ ମିଶ୍ରିତ

ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାଖଲ/ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୧୮ (କ) ଅନୁଯାୟୀ ରୟାଲଟି ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

୭- ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବିଚାର ଏବଂ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀ କାରଣ କୁ କିମ୍ବା ହିସାବକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହା ସହିତ ଉପରୋକ୍ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଗଲା ।

ତତ୍ ସହିତ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଗଲା ।

କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୩

ଏମ୍. ଆର. ସାହା (ବିଚାରପତି)
ସି. ଟି. ରବି କୁମାର (ବିଚାର ପତି)

ଅସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର

"ଉପଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ରାୟ କେବଳ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଂଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନପାରେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟାବହାରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାୟର ଇଂରାଜି ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରାମାଣିକ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବ । "